

MODELO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA UN CONTRATO POR AJUSTE ALZADO

I. Objeto del Contrato y Condiciones de su Ejecución

1. Enunciado.

El presente contrato, celebrado entre con domicilio en, en adelante "el Comitente", por una parte, y por la otra con domicilio en, en adelante "el Contratista", tiene por objeto la construcción de un edificio de renta, en el terreno sito en de acuerdo a planos y demás elementos preparados por, con domicilio en, en adelante "el Profesional", y que, firmados o rubricados por ambas partes contratantes integran este contrato, de acuerdo a la lista que más adelante se detalla.

2. Cargos del contratista.

Estarán a cargo del Contratista, hasta la completa terminación de las obras, de acuerdo a las indicaciones y fines que los planes y especificaciones señalan: a) todos los gastos que origine la obra: materiales, salarios, enseres, luz, fuerza motriz, etc.; b) todas las tramitaciones, permisos, planos y documentos relacionados con la obra, que deban tramitarse ante las autoridades correspondientes, los cuales deberán tramitar por un tercero que deberá previamente solicitar del comitente la autorización escrita respectiva, visada por el Profesional, o bien a su exclusivo nombre.

3. Declaración del Contratista.

El Contratista manifiesta haber estudiado y analizado los planos y especificaciones de este contrato.

4. Documentos del contrato.

Integran este contrato: Las presentes Cláusulas Generales en fojas útiles; las Cláusulas Específicas en fojas útiles; las listas de trabajos en fojas útiles; copias de los siguientes planos

copias de las siguientes planillas; los planos de detalles, convenios de modificaciones y todo elemento que, durante el transcurso de la construcción se agregue con la firma de ambos contratantes.

II. Dirección y vigilancia de las obras

5. Superintendencia de los trabajos. Policía de obra.

La superintendencia será ejercida por el profesional; en consecuencia, éste dará al Contratista las instrucciones que entienda pertinentes para el adelanto de la obra y la correcta ejecución de los trabajos; transmitirá las órdenes para modificaciones o trabajos adicionales; podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, y a hacer demoler y reconstruir a costa del contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio esté mal ejecutado. Esta superintendencia no eximirá al Contratista de la responsabilidad por errores, negligencia o culpa de cualquier genero en la ejecución de las obras.

La policía general de la obra estará a cargo del Contratista de albañilería, que es responsable: a) de dar las indicaciones para el desarrollo parcial o total de los trabajos de los otros Contratistas; b) de designarles el sitio donde deben depositar sus materiales y enseres; c) de ejercer la totalidad de la vigilancia interior de la obra, en lo referente a la seguridad contra robos y hurtos, incluso la vigilancia nocturna, y aplicar toda la diligencia necesaria para mantener la disciplina.

6. Empleados del Profesional.

El Profesional podrá encomendar a sus empleados la tarea de reemplazarlo en la vigilancia de los trabajos, y transmitir por su intermedio al Contratista órdenes escritas. El Contratista deberá también acatar las órdenes que dichos empleados impartan en la obra.

7. Conducta e idoneidad de los obreros.

Si el Profesional lo exige, el Contratista retirará de la obra a toda persona en ella empleada, de cualquier categoría que fuere, que a juicio de aquél fuere incompetente o se condujera mal. Las personas así retiradas no podrán volver a trabajar en la obra.